

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3143/2532

ธนาคาร มหานคร จำกัด
บริษัท สุโขทัย หินอ่อน จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 292

จำเลยยื่นคำร้องขอให้งดการบังคับคดี โดยอ้างว่าจำเลยได้ชำระหนี้ด้วยการโอน
หุ้นกับเงินปันผลให้แก่โจทก์แล้ว แต่โจทก์ปฏิเสธข้ออ้างของจำเลยดังกล่าว เป็นเรื่อง
ที่จำเลยกระทำการนอกศาลโดยศาลมิได้รับรู้ ข้อตกลงดังกล่าวหากจะฟังมีก็เป็นเรื่อง
ที่จำเลยจะยกขึ้นว่ากล่าวกับโจทก์อีกส่วนหนึ่ง จำเลยจะยกขึ้นอ้างเพื่อเป็นเหตุให้งด
การบังคับคดีไม่ได้

กรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้สองรายการให้แก่
โจทก์ จำเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดี และเจ้า
พนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดที่ 9022 กับ 9023 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของจำเลยที่ 2
เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำพิพากษา จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 2 ได้
ชำระหนี้บางส่วนให้แก่โจทก์ไปแล้ว โดยได้มอบใบหุ้นธนาคารมหารนคร จำกัด
จำนวน 35,552 หุ้น คิดเป็นเงิน 3,555,200 บาทให้แก่โจทก์ได้รับไปแล้ว และหุ้นดัง
กล่าวมีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นเงิน 164,704.83 บาท ต่อมาโจทก์อ้างว่า จำนวนเงิน
ตามใบหุ้นดังกล่าวถือเป็นการชำระหนี้ตามทรัพย์สินซึ่งเป็นที่หมายอื่นข้ออ้างของ

โจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้ไต่สวนและมีคำสั่งให้โจทก์หักหุ้นและเงินปันผลที่มีมูลค่า 3,719,904.83 บาท ออกจากหนี้เบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 4,267,079.44 บาท ส่วนที่เหลือจำเลยที่ 2 จะชำระให้โจทก์ต่อไป โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่าจำเลยที่ 2 ได้มอบหุ้นดังกล่าวให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ของโจทก์ โจทก์ไม่อาจยอมรับหุ้นของโจทก์เองเป็นการชำระหนี้ได้เนื่องจากขัดต่อกฎหมาย ขอให้ยกคำร้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามคำร้องของจำเลยที่ 2 เป็นเรื่องที่จำเลยที่ 2 ขอให้งดการบังคับคดีสำหรับหนี้ตามคำพิพากษาส่วนหนึ่งโดยอ้างว่า จำเลยที่ 2 ได้ชำระหนี้ด้วยการโอนหุ้นธนาคารมหานครจำกัด จำนวน 35,552 หุ้น ราคา 3,555,200 บาท กับเงินปันผลจำนวน 164,704.83 บาท รวมทั้งสิ้น 3,719,904.83 บาท ให้แก่โจทก์ และโจทก์ได้ตกลงยอมรับแล้ว ซึ่งโจทก์ปฏิเสธว่าข้ออ้างของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวไม่เป็นความจริง ศาลฎีกาเห็นว่า ข้ออ้างของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 2 กระทำการนอกศาลโดยศาลมิได้รับรู้ด้วย ข้อตกลงใด ๆ นอกศาลดังกล่าวหากจะฟังมีขึ้นก็เป็นเรื่องที่จำเลยจะยกขึ้นว่ากล่าวกับโจทก์อีกส่วนหนึ่ง หาเป็นเหตุที่จำเลยที่ 2 จะยกขึ้นอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ศาลมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีได้ไม่ ที่ศาลล่างทั้งสองยกคำร้องของจำเลยที่ 2 โดยอ้างเหตุว่า โจทก์มิได้ยอมรับการเสนอขอชำระหนี้ของจำเลยที่ 2 นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน

(มานิช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ